

시정요구

제 목 주택자금 보증보험금 청구 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 4급 ■■■에게 201X. X. X. 주택자금 XX백만 원을 융자하면서 보증보험에 가입하게 하였으나, 보험만료 여부를 확인하지 않아 보험이 만료된 201X. X. XX.부터 ■■■의 퇴직발령¹⁾이 난 201X. X. XX.까지 보험만료 사실을 인지하지 못하였다.

이후 ■■■가 융자받은 자금을 상환하지 않은 채 201X. X. XX. 퇴직하자 201X. X. X. 채권가압류 신청, 201X. X. XX. 소송제기 등 미상환 자금을 회수하기 위한 법적 절차를 진행하였다.

2. 판단 기준

미상환 자금 회수를 위한 소송 등 법적 절차 진행에는 많은 비용과 시간이 소요되고 최종 승소하더라도 상대방이 변제 능력이 없다면 자금 회수가 어렵다.

따라서 주택자금을 융자받은 직원이 정당한 사유 없이 자금을 상환하지 않을 경우에는 법적 절차를 진행하기에 앞서 보증보험으로 처리가 가능한지 충분히 검토하여야 한다.

그리고 보증보험의 보험금 지급 여부는 보험사가 자체적인 심사를 거쳐 결정하는 사항이므로 조건에 따라 보험사의 판단이 달라질 수 있다.

1) 201X. X. XX.자 정년퇴직

따라서 보증보험이 만료된 상태라 하더라도 보험금 지급이 가능한 것으로 볼 여지가 있다면 보험금을 청구하여 보험사가 지급 여부를 판단할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부는 ▣▣▣의 주택자금 보증보험이 201X. X. XX.에 이미 만료되었기 때문에 미상환 주택자금에 대한 보험처리는 불가할 것이라고 일차적으로 판단하여 보험금 청구 가능성은 검토하지 않았고, 그로 인해 201X. X. X. 종합감사 예비조사일 현재까지 보험금을 청구하지 않았다.

그러나 ♥♥실이 「복지 규정 시행세칙」 별지 제11호에 명시된 ‘차용금증서’ 각 조항을 확인한 결과 보증보험이 만료되기 전 보험사고가 발생한 것으로 볼 여지²⁾가 있는 것으로 판단된다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은

주택자금 보증보험금을 청구하여 미상환 주택자금(XX,XXX,XXX원)³⁾을 회수하시기 바랍니다.

(시정)

2) 차용금 증서 제5항(기한의 이익 상실)에 따르면 보증보험 만료 7일 전까지 보증보험증권을 제출하지 않으면 자금을 즉시 상환해야 하므로 201X. X.XX. 7일 전인 201X. X. XX.을 보험사고 발생일로 보는 해석이 가능함. 감사실은 이에 착안하여 201X. X. X. 종합감사 예비조사 시 보험금 청구 가능성과 보험금 청구권 소멸시효(201X. X. XX.) 도래 전 청구 필요성을 제지본부에 통보하였음. 이후 제지본부는 201X. X. X. 보험금을 청구하여 201X. X. XX. 수령함으로써 미상환 자금 전액을 회수 완료하였음.

3) 이자를 포함한 미상환 자금 XX,XXX,XXX원에서 경영평가 성과급 상계를 통해 회수한 X,XXX,XXX원을 제외한 금액임.